



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR BAIDA BINTI MISKAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sedengan Mijen RT 012 RW 004 Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/13/XII/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Lusy Rustanti, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LEGUNDI, berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya);
 - 2) 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone honor warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa NUR BAIDA Binti MISKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009. Dan selaku PENASIHAT HUKUM dari Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **MEMBERIKAN KERINGANAN HUKUMAN** kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga dalam keyakinan Kami, **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** berupa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara adalah sangat berat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM –85/Sidoa/04/2025 tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gapura masuk Gg. Anggrek Ds. Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. MEICHAN (belum tertangkap) dengan maksud hendak memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa untuk dapat digunakan Bersama dengan terdakwa dan Sdr. Mama Loli. Terdakwa yang telah mengenal Sdr. MEICHAN selama 1 tahun, kemudian menyetujui dan pergi mendatangi tempat tinggal Sdr. MEICHAN di Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Sesampainya di tempat tinggal Sdr. MEICHAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. Mama Loli dan terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 650.000,- dan upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembelian sabu-sabu, terdakwa kemudian menghubungi RUKIN alias TUWEK (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp dan mengatakan ingin memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 650.000,-. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 650.000,- dengan cara melakukan Top Up DANA ke nomor milik Sdr. RUKIN disebuah *counter* handphone didaerah Sedengan Mijen Kab. Sidoarjo. Setelah itu terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. RUKIN kemudian Sdr. RUKIN mengirimkan lokasi dimana sabu-sabu tersebut diranjau, yaitu gapura masuk Gg. Anggrek Ds. Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib, sesampainya terdakwa di Lokasi sabu-sabu tersebut diranjau, terdakwa kemudian segera mengambil paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastic kecil warna hijau yang ditempelkan disebuah tembok gapura masuk Gg. Aggrek Desa Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik. Setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian sabu-sabu yang tersimpan dalam plastik dan terbungkus tissue, disimpan atayu disembunyikan oleh terdakwa didalam pakaian dalam (bra) yang dikenakan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. MEICHAN di depan Indomaret Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat terdakwa turun dari gojek, datang saksi DADANG PRASETYO, S.H. dan saksi SATUJI selaku anggota polsek Prambanan mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 gr yang dibungkus isolasi berlapis plastic hijau dan tissue serta 1 (satu) buah Handphone

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



merek Honor warna biru milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. RUKIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10565/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 25406/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,275 gram an. **NUR BAIDA Binti MISKAN** didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 29506/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamna terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Indomaret Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 16.00 Wib, saksi DADANG PRASETYO, S.H. dan saksi SATUJI selaku anggota Polsek Prambon mengamankan terdakwa sesaat setelah terdakwa turun dari gojek di depan Indomaret Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Saksi DADANG dan saksi SATUJI kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dilapisi dengan tissue yang berada dibawah penguasaan terdakwa. Paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa didalam pakaian dalam (bra) yang dikenakannya. Sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan MEICHAN dan Mama Loli.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,47 gr yang dibungkus isolasi berlapis plastik hijau dan tissue serta 1 (satu) buah Handphone merek Honor warna biru milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. RUKIN, diamankan oleh saksi DADANG PRASETYO, S.H. dan saksi SATUJI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10565/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2023 atas barang bukti nomor 25406/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,275 gram an. **NUR BAIDA Binti MISKAN** didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 29506/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamna terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa **NUR BAIDA Binti MISKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DADANG PRASETYO, SH.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sekitar jam 16.00 Wib, di halaman Indomaret Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain :
 - 1) 1 (satu) plstik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47gr (beserta bungkusnya);
 - 2) 1 (satu) buah plastik hijau beserta tissue;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam bra/pakaian dalam yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Rukin alias Tuwek (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib, yang dirantau di daerah legundi Kab Gresik dengan cara ditempelkan disebuah tembok gapura masuk gang anggrek Ds. Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;
- Bahwa dalam hal membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa lakukan setelah mendapatkan permintaan dari Meichan (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa mendapatkann uang sebesar Rp. 600.000,- serta upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk membelikan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan pinjaman uang. Saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Meichan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Meichan sejak 1 tahun terakhir ketika bekerja di diskotik ware house, dan sudah 3 bulan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan meichan;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Rukin sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Rukin;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Meichan dan Rukin belum diketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli maupun menguasai sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SATUJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sekitar jam 16.00 Wib, di halaman Indomaret Dsn. Kanigoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Barang bukti yang didapat dan ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain :
 - 1) 1 (satu) plstik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47gr (beserta bungkusnya);
 - 2) 1 (satu) buah plastik hijau beserta tissue;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek Honor warna biru.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Rid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam bra/pakaian dalam yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Rukin alias Tuwek (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib, yang diranjau di daerah legundi Kab Gresik dengan cara ditempelkan di sebuah tembok gapura masuk gang angrek Ds. Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;
- Bahwa dalam hal membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa lakukan setelah mendapatkan permintaan dari Meichan (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- serta upah sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk membelikan sabu-sabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan pinjaman uang. Saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Meichan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Meichan sejak 1 tahun terakhir ketika bekerja di diskotik ware house, dan sudah 3 bulan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan meichan;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Rukin sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada RUKIN;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan Meichan dan Rukin belum diketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli maupun menguasai sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10565/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2023 atas barang bukti nomor 25406/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,275 gram an. Nur Baida Binti Miskan didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 29506/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamna terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prambon pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 16.00 Wib di halaman Indomaret Dsn. Kanogoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi oleh saksi Dadang dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon, terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu yang disimpannya didalam pakaian dalam yang dikenakannya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Rukin alias Tuwek dengan harga Rp. 600.000,- yang dikemas dalam plastik kecil warna hijau yang ditempelkan disebuah tembok gapura masuk Gg. Aggrek Desa Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Dadang dan saksi Satuji yaitu 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gr, sebuah plastic hijau beserta tissue, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari Meichan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Meichan yang akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membelikan sabu-sabu atas permintaan Meichan karena Meichan menjanjikan akan meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian sabu-sabu melalui transfer DANA disebuah konter HP di Sedengan Mijen namun terdakwa lupa nomor rekening top up tersebut. kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer dan RUKIN mengirimkan Lokasi ranjauan sabu-sabu pesanan terdakwa;
- Bahwa handphone merek Honor warna biru milik terdakwa digunakan terdakwa untuk memesan dan bertransaksi sabu-sabu dengan Meichan dan Rukin;
- Bahwa ketika diamankan, terdakwa baru saja turun dari Gojek dan akan berjalan menuju rumah Meichan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pkt.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47gr (beserta bungkusnya);
- 1 (satu) buah plastik hijau beserta tissue dan isolasi hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Honor warna Biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prambon yaitu saksi Dadang dan saksi Satuji pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 16.00 Wib di halaman Indomaret Dsn. Kanogoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu yang disimpannya di dalam pakaian dalam yang dikenakannya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Rukin alias Tuwek dengan harga Rp. 600.000,- yang dikemas dalam plastik kecil warna hijau yang ditempelkan di sebuah tembok gapura masuk Gg. Aggrek Desa Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Dadang dan saksi Satuji yaitu 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gr, sebuah plastic hijau beserta tissue, 1 (satu) buah handphone merek HONOR warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Meichan yang akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membelikan sabu-sabu atas permintaan Meichan karena Meichan menjanjikan akan meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian sabu-sabu melalui transfer DANA di sebuah konter HP di Sedengan Mijen namun terdakwa lupa nomor rekening top up tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer dan Rukin mengirimkan lokasi ranjauan sabu-sabu pesanan terdakwa;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone merek Honor warna biru milik terdakwa digunakan terdakwa untuk memesan dan bertransaksi sabu-sabu dengan Meichan dan Rukin;
- Bahwa ketika diamankan, terdakwa baru saja turun dari Gojek dan akan berjalan menuju rumah Meichan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari Meichan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10565/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2023 atas barang bukti nomor 25406/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,275 gram an. Nur Baida Binti Miskan didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 29506/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (*Lilik Mulyadi, SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1996, hal. 57*);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Nur Baida Binti Miskan, berjenis kelamin perempuan yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah seseorang telah diketahui melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Undang-Undang dalam arti apa yang dilakukannya itu dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa khusus terhadap keberadaan Narkotika pemanfaatannya hanya dapat dilakukan/diadakan oleh kalangan tertentu sesuai

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya dan kepentingan tertentu pula dengan ijin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter, pada ayat (2) menegaskan bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter, dan Pasien, dan pada ayat (3) berbunyi bahwa Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prambon yaitu saksi Dadang dan saksi Satuji pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 16.00 Wib di halaman Indomaret Dsn. Kanogoro Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu yang disimpannya di dalam pakaian dalam yang dikenakannya;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Rukin alas Tuwek dengan harga Rp. 600.000,- yang dikemas dalam plastik kecil

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



warna hijau yang ditempelkan di sebuah tembok gapura masuk Gg. Aggrek Desa Pasinan Kec. Legundi Kab. Gresik;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Dadang dan saksi Satuji yaitu 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gr, sebuah plastic hijau beserta tissue, 1 (satu) buah handphone merek *HONOR* warna biru;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan Meichan yang akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa, dan ketika diamankan terdakwa baru saja turun dari Gojek dan akan berjalan menuju rumah Meichan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui untuk membelikan sabu-sabu atas permintaan Meichan karena Meichan menjanjikan akan meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membayar pembelian sabu-sabu melalui transfer *DANA* di sebuah konter HP di Sedengan Mijen namun terdakwa lupa nomor rekening top up tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer dan RUKIN mengirimkan lokasi ranjauan sabu-sabu pesanan terdakwa;

Menimbang bahwa handphone merek Honor warna biru milik terdakwa digunakan terdakwa untuk memesan dan bertransaksi sabu-sabu dengan Meichan dan Rukin, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari Meichan;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 10565/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2023 atas barang bukti nomor 25406/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,275 gram an. Nur Baida Binti Miskan didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 29506/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Sda



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan secara hukum dan diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47gr (berserta bungkusnya), 1 (satu) buah plastik hijau beserta tissue dan isolasi hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek *Honor* warna Biru, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesal atas perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Baida Binti Miskan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,47gr (beserta bungkusnya);
 - 1 (satu) buah plastik hijau beserta tissue dan isolasi hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek *Honor* warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H., dan Arkanu,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.Hum.

Arkanu, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H.M.H.